



訴願決定書

案 號： 1100061012

要 旨： 因違反停車場法事件提起訴願

發文日期： 民國 110 年 10 月 19 日

發文字號： 新北府訴決字第 1101774139 號

相關法條： 訴願法 第 1、2、3、77 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1100061012 號

訴願人 歐○士小客車租賃股份有限公司

代表人 伏○清

原處分機關 新北市政府交通局

上列訴願人因違反停車場法事件，不服原處分機關民國 110 年 8 月 30 日新北交營字第 1101613211 號行政處分書所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

- 一、按訴願係人民對行政機關之行政處分，認為其違法或不當，致損害其權利或利益時，請求救濟之方法，此觀訴願法第 1 條至第 3 條之規定甚明。若原處分已撤銷而不復存在，則訴願之標的即已消失。又**行政處分已不存在**者，訴願事件應為**不受理**之決定，為訴願法第 77 條第 6 款所明文。
- 二、查本件訴願標的為原處分機關民國（下同）110 年 8 月 30 日新北交營字第 1101613211 號行政處分書，業經原處分機關重新審酌本案後，以 110 年 9 月 13 日新北交停字第 1101697790 號函自行撤銷，則本件訴願標的已消失，揆諸首揭條文規定，訴願人等對之提起訴願，於法即有未合。本件訴願為程序不合，自不應受理。
- 三、綜上論結，本件訴願為程序不合，依訴願法第 77 條第 6 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 吳宗憲（公出）

委員 景玉鳳（代理）

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 張文郁

委員 蔡進良

委員 黃源銘

委員 劉宗德

委員 王藹芸

委員 李永裕

委員 陳佳瑤

委員 林泳玲

委員 賴玟珪

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺灣新北地方法院行政訴訟庭（地址：新北市土城區金城路 2 段 249 號）提起行政訴訟。

中華民國 110 年 10 月 19 日